PERSONALWESEN · TAG 05 · MONTAG, 02.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe

Der Arbeitsvertrag

Name _____ Datum _____

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung zu Hause. Beantworten Sie jede Frage in ganzen Sätzen und nennen Sie die passende Vorschrift. Planen Sie insgesamt etwa 60 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind die Skripte von Tag 05, eine Gesetzessammlung und ein Taschenrechner. Vergleichen Sie Ihre Antworten erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 63 Punkte.

Frage 1 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die drei Merkmale, an denen § 611a BGB einen Arbeitnehmer erkennt. Begründen Sie außerdem, warum die Bezeichnung eines Vertrags für die Einordnung nicht entscheidend ist.

Frage 2 · 6 Punkte · 6 Min

Unterscheiden Sie Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt. Erläutern Sie jeden Grundsatz mit einem eigenen Beispiel aus einer Sparte der Nordlicht Gruppe.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 3 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie, was der Arbeitgeber mit dem Weisungsrecht nach § 106 GewO bestimmen darf und wo dessen Grenzen liegen. Erklären Sie auch, welche Rolle eine Versetzungsklausel spielt.

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Erklären Sie den Unterschied zwischen Formfreiheit, Schriftform und Textform im Arbeitsverhältnis. Nennen Sie zu jeder Form einen typischen Anwendungsfall aus dem Stoff des Tages.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 5 · 4 Punkte · 4 Min

Begründen Sie, warum der Lohn bei einer Verspätung entfällt, bei einer Schlechtleistung aber nicht gekürzt werden darf. Gehen Sie dabei auf den Vertragstyp des Arbeitsvertrags ein.

Frage 6 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Begriffe Annahmeverzug und Betriebsrisiko. Grenzen Sie beide vom Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn ab.

Frage 7 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Stufen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs und begründen Sie, warum die Rechtsprechung die Haftung von Arbeitnehmern erleichtert. Wer trägt die Beweislast?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 8 · 5 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie das Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Gehen Sie auf Rechtsgrundlage und Voraussetzungen ein.

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Vergleichen Sie die Befristung mit Sachgrund und die Befristung ohne Sachgrund. Gehen Sie auf Voraussetzungen, Höchstdauer, Verlängerungen, Vorbeschäftigung und Form ein.

Frage 10 · 5 Punkte · 5 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Grenzen Sie die Probezeit von der Wartezeit ab. Erläutern Sie zusätzlich, welche besondere Anforderung bei befristeten Verträgen an die Länge der Probezeit gestellt wird.

Frage 11 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, warum Formulararbeitsverträge einer Inhaltskontrolle unterliegen und was das Transparenzgebot bedeutet. Was geschieht mit dem Vertrag, wenn eine einzelne Klausel unwirksam ist? Nennen Sie zwei Beispiele für typische unwirksame Klauseln.

Frage 12 · 5 Punkte · 4 Min

Begründen Sie die Aussage, ein Minijob sei klein beim Geld, aber voll bei den Rechten. Gehen Sie auch auf Teilzeitkräfte und das Verbot der Benachteiligung ein.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.